

0033473-65.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... chegou a notícia de que estavam ocorrendo alguns roubos no terminal Tiete. Ele esteve lá algumas vezes pra conversar com o pessoal da segurança e com as vítimas e obtiveram as características e o modus operandi do autor dos roubos. Fizeram uma pesquisa no sistema e nos álbuns de fotografia e chegaram a um possível suspeito, o ora acusado. Dias depois de um dos roubos ele foi preso, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0033473-65.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0033473-65.2016.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADELICIO PEREIRA AGUILAR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

ADELICIO PEREIRA AGUILAR, já qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2.º-A, inciso I do Código Penal, porque, no dia 18 de outubro de 2015, por volta das 09 horas, na Av. Cruzeiro do Sul, número 1800, bairro Santana, no interior do Terminal Rodoviário Tietê desta cidade de São Paulo, subtraiu para si mediante grave ameaça exercida por meio de emprego de arma de fogo, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais) da empresa Viamund Ltda, representada pela funcionária Eliane M. M. Consta na denúncia que na data e local dos fatos, a vítima estava trabalhando na empresa Viamund, onde exerce a função de atendente, quando o denunciado, portando uma arma de fogo entrou e anunciou o roubo. Ameaçando a vítima com a arma que trazia em sua cintura, o acusado subtraiu a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais) de propriedade da empresa vítima. Ele alegou ser usuário de drogas, dizendo ainda que caso a vítima o denunciasse, retornaria de novo à empresa. Ato contínuo ele fugiu. Dois dias depois, o denunciado foi preso em flagrante delito, cometendo crime no mesmo local dos fatos e utilizando o mesmo modus operandi. A vítima compareceu à delegacia e realizou o reconhecimento fotográfico do acusado.

A denúncia foi recebida em 21 de setembro de 2018, às fls. 130/131.

Citado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 168).

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 169).

Na audiência do dia 05 de setembro de 2019 foi ouvida a testemunha Edjair Silvestre Alves.

A decisão de fls. 235/237 designou audiência em continuação.

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e interrogado o réu José Roberto, ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defesa do réu pleiteou a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente a desclassificação para o delito de furto e o afastamento das causas de aumento. É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de roubo qualificado.

Ao final da instrução criminal é de rigor o reconhecimento da improcedência da ação. Senão vejamos:

A materialidade do crime de roubo circunstanciado do §2º A é inconteste, achando-se consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 03/04), laudo pericial (fls. 31/78), relatório final (fls. 110/111) e demais provas orais, sendo inafastável a autoria.

O mesmo não é possível dizer da autoria.

Perante a autoridade policial o réu negou qualquer envolvimento nos fatos (fls. 92)

O réu não compareceu em juízo sendo decretada a sua revelia.

A versão do réu não foi afastada pelas demais provas dos autos, senão vejamos:

A vítima Eliane Maria Martins, disse que estava trabalhando por volta de 23:30h entrou um rapaz, a ameaçou, colocou um metal na sua barriga, não sabe dizer se era arma. Ele queria o dinheiro do caixa, ele a ameaçou de todas as formas, disse que era drogado. Abriu o caixa ele levou todo o dinheiro da gaveta e depois a empurrou na parede e disse que se denunciasse ele voltaria e terminaria o serviço. Quatro dias depois foi na delegacia e fez o reconhecimento via computador. Mostraram uma foto no computador. Foi mostrado no vídeo, mas não estava bem nítido. O assaltante era baixinho, cabelo ruim, crespo, uma cara redondinha, negro, bem moreno, acha que ele tinha 25 a 30 e poucos anos, ele estava sem óculos. A foto que foi mostrada foi de cintura para cima. Não fez reconhecimento pessoal. Não teve dúvida quando viu a foto. Ele foi preso em flagrante porque tinha assaltado outra loja na rodoviária. Na delegacia falaram que tinham pego ele em flagrante, falaram isso antes de mostrarem a fotografia. O cabelo dele era bem rente, mas não raspado. Acha que ele tinha 1,60m porque ele é mais baixo que a depoente que tem 1,64m.

Verifica-se que a vítima realizou apenas um reconhecimento fotográfico que se mostrou demasiadamente inseguro, seja porque não respeitado os mandamentos do artigo 226 do CPP dado que foi lhe mostrada apenas a foto do réu desacompanhada de outras, seja porque antes de ver tal fotografia os policiais disseram que o réu teria sido preso por conduta similar o que sem dúvida macula a prova do feito, já que sugestiona a opinião da vítima.

Ademais, tem-se que a descrição da vítima quanto ao ofendido nem mesmo bate na totalidade com as características do réu, por exemplo ela diz que ele é mais baixo que ela que mede 1,64m enquanto o acusado mede 1,70m, bem como afirmou ele não utilizar óculos, e tinha o cabelo raspado, sendo que as únicas semelhanças com a pessoa descrita é a cor preta e rosto redondo, o que sem dúvida não é suficiente para um decreto condenatório.

Ainda, a vítima negou ter conseguido reconhecer o réu nas imagens de vídeos mostrados a ela conforme relatório de fls. 110/111.

A testemunha Edjair Silvestre Alves, policial civil, afirmou que foi responsável pela investigação do crime em comento. Disse que chegou a notícia de que estavam ocorrendo alguns roubos no terminal Tiete. Ele esteve lá algumas vezes pra conversar com o pessoal da segurança e com as vítimas e obtiveram as características e o modus operandi do autor dos roubos. Fizeram uma pesquisa no sistema e nos álbuns de fotografia e chegaram a um possível suspeito, o ora acusado. Dias depois de um dos roubos ele foi preso, conseguiram mais fotografias dele, chamaram a vítima pra fazer o reconhecimento e ela fez o reconhecimento fotográfico do acusado. A princípio apresentou as fotos do álbum, no computador.

Quando há alguma dúvida da vítima nas fotos apresentadas, nem é feito o reconhecimento. O pessoal da segurança apresentou para os investigadores a filmagem.

Vê-se que o policial nada acrescentou que pudesse socorrer o feito, dado que confirmou ter havido o reconhecimento fotográfico sem o respeito as regras legais. Some-se a isso que não há justificativa no feito para que o reconhecimento não tenha se dado de forma presencial junto de outras pessoas nos termos do artigo 226 do CPP dado que o réu foi preso em flagrante, sendo possível a condução do réu para reconhecimento.

No caso em tela, todo o delito se baseia no reconhecimento fotográfico feito pela vítima em sede inquisitória (fl. 08).

Assim, o desrespeito às normas legais no reconhecimento fotográfico, somado a fragilidade de provas, em especial o não reconhecimento inicial pelo ofendido em juízo, e as circunstâncias fáticas não é possível um decreto condenatório.

Nesse sentido foi o julgado recente do STJ do qual transcrevo algumas partes:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. (HABEAS CORPUS Nº 712781 - RJ (2021/0397952-8) RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ)

Como bem ponderou o ministro neste julgado:

O maior problema dessa dinâmica adotada pela autoridade policial está no seu efeito indutor, porquanto se estabelece uma percepção precedente, ou seja, um pré-juízo acerca de quem seria o autor do crime, que acaba por contaminar e comprometer a memória. Ademais, uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto. 8. Em verdade, o resultado do reconhecimento formal depende tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá-lo, como o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso), a gravidade do fato, as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.), a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica), o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento etc

Nesse sentido também é o entendimento doutrinário:

No que refere ao reconhecimento de pessoas, a maleabilidade e a função de aprender geram um efeito não desprezível: quando um rosto é apresentado a uma vítima e esta o reconhece como sendo autor do crime, seu cérebro "aprende" que o rosto

reconhecido é o rosto visto no local do crime. Assim, todo reconhecimento é impactado diretamente por reconhecimentos anteriores, sendo o primeiro reconhecimento a oportunidade em que se pode ter acesso à memória mais livre de contaminações possível. Ou seja, um reconhecimento feito em Juízo utilizando métodos adequados não tem a capacidade de remediar os efeitos de um primeiro reconhecimento irregularmente produzido. Sendo o primeiro reconhecimento primordial para a identificação de autoria, é preciso zelar pela sua adequada realização. (MATIDA, Janaina; CECCONELLO, William. Outra vez sobre o reconhecimento fotográfico. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-out-01/limite-penal-outra-vez-reconhecimento-fotografico>. Acesso em: julho. 2022)

Fica claro assim que o reconhecimento inicial realizado afeta todos os subsequentes, de modo a reforçar ainda mais a importância de que ele seja feito mediante um procedimento que assegure a lisura do ato, em especial quando se tem a compreensão de que o reconhecimento de pessoas é considerado como uma prova cognitivamente irrepetível.

Em suma, da prova oral produzida em juízo não se extraem elementos suficientes para um decreto condenatório.

Desta feita, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que, no processo criminal, o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de serem os acusados os autores do fato criminoso. Em razão disso, já se decidiu: “A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente”. (TJSP – AC 142.227-3 – Rel. Nelson Fonseca – JTJ 170/315).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO o réu ADELICIO PEREIRA AGUILAR, qualificado nos autos, das sanções art. 157, §2.º-A, inciso I do Código Penal por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.

Custas não são devidas.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA